



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ARSIP SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 593.35-090

TENTANG
PENGESAHAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN TANAH DAN FASILITAS LAINNYA MILIK PIHAK KETIGA
(PT. ARTISAN SURYA KREASI)

MENTERI DALAM NEGERI

Membaca

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/10587/014/1997 tanggal 22 Agustus 1997, perihal Keputusan Walikotamadya KDH Tk. II Surabaya No. 64 Tahun 1997 tentang tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).

2. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593.82/2510.402.1.04/97 tanggal 12 Agustus 1997 perihal Permohonan pengesahan tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).

3. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 591.3427/402.1.04/97 tanggal 22 Oktober 1997 perihal Penjelasan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1997 tanggal 8 Agustus 1997.

Menimbang

a. bahwa tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang akan ditukarkan itu adalah tanah yang diperoleh dari pembebasan tanah rakyat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 593/284.2.4402.6.10/90 tanggal 10 Desember 1990 seluas $\pm$ 83.610 M2 terletak di Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang dipergunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah;

b. bahwa lokasi tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya dan Pemerintah Daerah bermaksud untuk memindahkan lokasi Pembuangan Akhir Sampah ke lokasi yang telah ditentukan, namun untuk itu tidak tersedia dananya dalam APBD;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) telah sepakat melakukan tukar menukar tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah.

Daerah Tingkat II Surabaya tersebut huruf a dengan tanah dan fasilitas lainnya milik Pihak Ketiga;

- d. bahwa besarnya nilai tukar tanah yang dipertukarkan dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran Panitia Penaksir Nomor 593/05.1/402.1.02/ 1994 tanggal 23 Januari 1994 yang dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 176 Tahun 1987 tanggal 7 Oktober 1987, dan nilai bangunan penukarnya dari Pihak Ketiga ditetapkan sesuai dengan Gambar, Bestek dan RAB-nya yang telah disetujui oleh DPUD setempat;
- e. bahwa ketentuan pelaksanaan tukar menukar dimaksud telah diatur dalam Surat Perjanjian Tukar menukar antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) Nomor 593/43/402.1.02/94 tanggal 25 April 1994;
- f. bahwa tukar menukar tanah tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1997 tanggal 8 Agustus 1997 dan sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan Nomor 09 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994;
- g. bahwa dengan telah terpenuhinya prosedur dan semua persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka usul tukar menukar tanah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1997 tanggal 8 Agustus 1997, dapat dipertimbangkan pengesahannya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian uang pemasukan pemberian hak atas tanah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/2183/PUOD tanggal 2 Agustus 1995 perihal Persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1997 tanggal 8 Agustus 1997 tentang Tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah yang disahkan tukar-menukarnya dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Ketentuan pelaksanaan teknis tukar menukar tanah sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi) Nomor 593/43/402.1.02/94 tanggal 25 April 1994, sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tidak dapat ditambah atau dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam bentuk Addendum Surat Perjanjian Tukar-menukar.
3. Tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud baru dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga setelah tanah dan fasilitas lainnya dari Pihak Ketiga selesai dan siap untuk dipergunakan.
4. Serah terima tanah dengan tanah dan fasilitas lainnya yang dipertukarkan itu harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya dibebankan pada Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).
5. Tanah yang dilepaskan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya oleh Pihak Ketiga akan dibangun perumahan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Surabaya untuk pemukiman.

KEDUA : Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah terima dimaksud Diktum PERTAMA angka 4 di atas maka :

1. Tanah dimaksud secara resmi dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan menjadi hak Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi).
2. Tanah.

2. Tanah dan Fasilitas lainnya yang baru diterima dari Pihak Ketiga sebagai penukarnya dimaksud secara resmi menjadi milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan harus dicatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

KETIGA : Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA angka 4 di atas, maka kepada Pihak Ketiga dapat memohon sesuatu hak atas tanahnya melalui Kantor Pertanahan setempat dan mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai tukar-menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah dan fasilitas lainnya milik Pihak Ketiga dimaksud, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya harus melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri, cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Pebruari 1998

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.

SEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya.
9. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya.

DISPUSIP: 17798/PEM/254/2023

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 593.35-090
TANGGAL : 12 Februari 1998

No. Urut	Tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (PT. Artisan Surya Kreasi)				No. Urut	Tanah dan bangunan yang akan diterima oleh Pem. Kodya Dati II Surabaya				Nama, alamat Pihak Ketiga	Keterangan
	Nama/Jenis barang	Letak/alamat	Status tanah	Besarnya nilai tukar (Rp)		Nama/Jenis barang	Letak/alamat	Besarnya nilai tukar (Rp)			
1	1 Tanah seluas ± 83.610 M2	Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kodya Dati II Surabaya.	Milik yang dikuasai Pem. Kodya Dati II Surabaya (diperoleh dari pembebasan tanah rakyat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 593/284.2/4402 8.10/90 tgl 10 Desember 1990.	2.232.387.000,-	6	1 Tanah seluas ± 269.430 M2	Kel. Sumberejo Kec. Benowo, Kodya Dati II Surabaya.	2.344.041.000,-	10	PT. Artisan Surya Kreasi Surabaya.	11
2	Bangunan jalan	- sda -		632.890.000,-	3	2 Bangunan jalan menuju lokasi TPA beserta pembebasannya.	- sda -	566.500.000,-			
3	Selisih nilai tukar merupakan partisipasi Pihak Ketiga kepada Pemda ybs.			245.284.000,-		3 1 (satu) buah Excavator type 320 hex merk Caterpillar.		200.000.000,-			
Jumlah				3.110.541.000,-	Jumlah				3.110.541.000,-		
(Tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)					(Tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)						

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.